لم يستثنه المعتق عند عتق أمه (بعتق أمه) لانه يتبعها في البيع والهبة ففي العتق أولى (لا عكسه) أي لا تعتق الامة بعتق حملها لان الاصل لا يتبع الفرع (وان قال) السيد (لمن) أي لرقيق (يمكن كونه اباه) من رقيقه كما لو كان السيد ابن خمسة عشر عاما والرقيق ابن ثلاثين عاما (أنت ابني أو قال) السيد (لمن) أي لرقيق (يمكن كونه ابنه أنت ابني عتق) بذلك ولو كان له نسب معروف و (لا عتق (ان لم يمكن) كونه اباه أو ابنه لكبر أو صغر (الا بالنية) أي بنيته بهذه الالفاظ العتق

* (فصل * ويحصل) العتق (بالفعل) كما يحصل بالقول (فمن مثل) بتشديد المثلثة قال أبو السعادات مثلت بالحيوان أمثل تمثيلا اذا قطعت اطرافه وبالعبد اذا جدعت انفه او اذنه ونحوه (برقيقه) ولو بلا قصد (بجدع انفه أو اذنه أو نحوهما) كما لو خصاه (او خرق) عضوا منه كما لو خرق كفه (او حرق عضوا منه) كاصبعه بالنار عتق بلا حكم حاكم (او استكره) اى استكره السيد عبده (على الفاحشة) اى فعلها به مكرها قال الشيخ لو استكره المالك عبده على الفاحشة عتق عليه (أو وطئ) السيد (من) أى امة مباحة (لا يوطأ مثلها لصغر فأفضاها) اى خرق ما بين سبيليها يعني فانها تعتق عليه قال ابن حمدان ولو مثل بعبد مشترك بينه وبين غيره عتق نصيبه وسرى العتق الى باقيه وضمن قيمة حصة الشريك بشرطه وهو ان يكون موسرا ذكره ابن عقيل وجزم به في الاقناع (عتق في الجميع) اى جميع ما ذكر (ولا عتق) حاصل (بخدش) اى جرح (وضرب ولعن) لرقيقه لان ذلك مخالف للقياس ولا نص فيه ولا في معنى المنصوص عليه فلم يعتق بذلك كما لو هدده (ويحصل) العتق ايضا (بالملك فمن ملك ذا رحم محرم) كابيه وابنه واخيه وعمه والرحم المحرم هو الذي لو قدر احدهما ذكرا والآخر انثى حرم نكاحه عليه لكن لما كان ذلك شاملا للمحرم بالرضاع اخرجه بقوله (من النسب) وافقه في دينه اولا (عتق عليه) واب وابن من زنا كاجنبيين (ولو) كان المملوك (حملا) كما لو اشترى زوجة ابنه الامة التي هي حامل من ابنه (وان ملك بعضه) اى بعض من يعتق عليه بشراء او هبة او نحوهما (عتق البعض) الذي ملكه (و) عتق (الباقي) اى باقي الرقبة (بالسراية ان كان موسرا وبغرم) اى يدفع ثمن (حصة شريكه) وان لم يكن موسرا بقيمة باقيه كله عتق منه بقدر ما هو موسر به والموسر هنا القادر حالة العتق على قيمته وان يكون ذلك كفطرة * (تنبيه) * ان كان الذي ملك جزأ من رحمه المحرم معسرا أو ملكه بالميراث ولو كان موسرا بقيمته لم يعتق عليه الا ما ملك (وكذا حكم كل من اعتق حصته من) عبد (مشترك) سواء كانت قدر نصيبه او اقل في انه يعتق عليه جميعه عتقا وسراية (فلو ادعى كل) واحد (من) شريكين (موسرين ان شريكه اعتق نصيبه عتق) المشترك عليهما (لاعتراف كل) منهما (بحريته) وصار كل مدعيا على شريكه بنصيبه من قيمته (ويحلف كل) منهما (لصاحبه) لاجل سراية عتقه الى نصيب شريكه فان نكل احدهما قضي للآخر وان نكلا جميعا تساقط حقهما لقائلهما (و) لا ولاء عليه لواحد منهما لانه لا يدعيه بل يكون (ولاؤه لبيت المال) اشبه المال الضائع (ما لم يعترف احدهما بعتقه) كله او جزئه (فيثبت له) ولاؤه (ويضمن حق شريكه) اى قيمة حصة شريكه لاعترافه ولا فرق في هذه الحالة بين العدلين والفاسقين والمسلمين والكافرين للتساوي في الاعتراف والدعوى

* (فصل * ويصح تعليق العتق بالصفة ك) قوله (ان فعلت كذا) كاذا صمت غدا او يوم الخميس او